

1500247-11.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... como estava embalada e o dinheiro apreendido deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência dos elementos do conjunto probatório em casos semelhantes, já decidiu o E. TJSP:

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral. Negativa do apelante, que restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1500247-11.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500247-11.2021.8.26.0570

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC RODRIGUES DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

ERIC RODRIGUES DIAS, qualificado a fls.11, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 16 de julho de 2021, por volta das 11h30min., na Rua Madre Dorothy Stang, no.160, no Bairro Bloco B/Nosso Teto, nesta cidade e Comarca de Registro, tinha em depósito, para fins de tráfico, 27 porções de maconha, 170 porções de crack, 604 porções de cocaína e 23 g de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que policiais da DISE receberam informações de que o acusado realizava o comércio de drogas e de que guardava a droga em sua casa, no local dos fatos.

Assim, os policiais foram ao referido local e lá encontraram a droga acima mencionada, que estava guardada na área de serviço e na cozinha, além da quantia de R\$180,00. Na ocasião, ERIC tentou fugir, mas foi alcançado e detido em área de mata próxima.

Na ocasião, ERIC foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1/2).

Às fls.26/28 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas e do dinheiro apreendidos.

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.56/58). O pedido foi deferido (fls.64).

A denúncia foi oferecida às fls.129/131 e recebida às fls.133/134, em 29 de julho de 2021. Citado, ERIC apresentou resposta à acusação às fls.169/172. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.173/174).

O laudo químico-toxicológico foi juntado às fls.143/146.

Em audiência foram ouvidos: Marival José Ribeiro, Leopoldo Rafael Dutil Goreri, Piedade Freitas Dias Novais e ERIC RODRIGUES DIAS.

As partes apresentaram memorias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de nulidade por violação de domicílio não comporta acolhimento.

A uma porque os policiais afirmaram que houve autorização da proprietária da casa (avó do menor) para ingressar no local). A avó, é claro, em audiência, negou a autorização para beneficiar o neto (que chamou de "queridinho" durante a audiência).

A duas porque, ainda que não houvesse autorização, os policiais receberam informações sobre a existência de drogas no local (fls.44/45) e, por esta razão, ingressaram no local. Já no imóvel, as informações foram confirmadas, pois a droga foi efetivamente encontrada e apreendida.

Então, a conduta dos policiais está abarcada pela exceção prevista no inciso XI, do artigo 50., da Constituição Federal.

Neste sentido:

Tráfico de drogas - Impossibilidade do acolhimento da tese de ilicitude da prova por invasão de domicílio - Exceção prevista na Constituição da República Federativa do Brasil - Preliminar afastada - Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Impossibilidade de absolvição por suposta insuficiência probatória ou desclassificação para mera posse de droga para uso próprio - Modificação da fração de aumento procedido na pena-base para a mínima de 1/6 - Impossibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis em razão da reincidência apresentada - Impossibilidade de se modificar o regime prisional escolhido no primeiro grau de jurisdição diante da reincidência - Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500196-70.2021.8.26.0288; Relator: Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022)

Afasto, pois, a preliminar.

No mérito, é procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos em sede policial e em Juízo, os policiais Marival e Leopoldo afirmaram que, após receberem informações anônimas, se dirigiram a casa de ERIC. Disseram que a avó do acusado permitiu a entrada deles. Disseram que indagaram o acusado sobre a existência de drogas no local, tendo ele negado. Afirmaram que, em vistoria pela casa, localizaram entorpecentes na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupas. Disseram que, na sequência, encontraram mais drogas no congelador. Contaram que, por fim, no armário da cozinha, localizaram mais uma porção de droga. Afirmaram que, após a localização das drogas, ERIC fugiu pela janela, mas foi perseguido e alcançado.

A avó do acusado, Piedade Freitas Dias Novais, afirmou que desconhecia a existência de drogas em sua casa. Disse que, quando da chegada dos policiais, não estava em casa. Afirmou que só ERIC estava em casa. Afirmou que estava na casa de seu filho e que viu os policiais ingressando na casa. Disse que viu os policiais "pegarem" a droga, que estava na parte de fora, no tanque. Disse que também viu os policiais encontrarem droga no freezer. Disse, por fim, que os policiais tiraram um pote de dentro do armário. Disse que não autorizou os policiais a entrarem em sua casa.

Interrogado, ERIC afirmou que, na data dos fatos, um conhecido seu lhe pediu que guardasse uma certa quantidade de maconha, mediante pagamento de R\$150,00. Disse que, como precisava de dinheiro, aceitou guardar a maconha, decidindo mantê-la no congelador. Afirmou que guardou a droga no mesmo dia de sua prisão, pouco antes da chegada dos policiais. Disse que, após guardar, deitou no sofá, momento em que os policiais ali chegaram. Afirmou que as demais drogas não lhe pertenciam.

A questão da autorização já foi analisada acima. Ademais, os policiais foram categóricos quando disseram que Piedade autorizou a entrada deles no local. E, de qualquer forma, como já decidido, a entrada dos policiais está abarcada pela exceção constitucional.

A negativa de ERIC não se sustenta. Não é razoável que alguém tenha concordado em pagar R\$150,00 apenas para que o acusado guardasse 27 porções de maconha.

Ademais, o acusado não apresentou nenhum motivo para que os policiais quisessem prejudicá-lo.

E, sobretudo, não é razoável acreditar que os policiais tenham providenciado 604 porções de cocaína somente para prejudicar ERIC.

Note-se ainda que a avó de ERIC confirmou que viu os policiais encontrarem uma sacola atrás da máquina e um pote dentro do armário.

Assim, as versões dos policiais, a versão do réu, a quantidade e a variedade da droga e a forma como estava embalada e o dinheiro apreendido deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência dos elementos do conjunto probatório em casos semelhantes, já decidiu o E. TJSP:

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral. Negativa do apelante, que restou isolada nos autos. Depoimentos dos policiais, aliada à prisão em flagrante do recorrente, e a quantidade e variedade de droga apreendida, que demonstram que o entorpecente encontrado com o réu se destinava ao comércio ilícito. No entanto, o réu é reincidente, mas não ostenta Maus antecedentes - Desclassificação do delito de tráfico para porte. Impossibilidade. A figura do usuário não afasta a do traficante. Pena reduzida. Possibilidade - Regime prisional fechado corretamente fixado. Apelo parcialmente provido, para reduzir a pena a 06

(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP - 0003728-88.2010.8.26.0296 - Apelação - Relator: Borges Pereira - Comarca: Jaguariúna - Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 30/10/2012 - Data de registro: 31/10/2012 - Outros números: 37288820108260296)

Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, pela apreensão do entorpecente, pelos depoimentos dos policiais e demais provas acostadas aos autos - Alteração da pena fixada Necessidade - Regime prisional fechado - Mantido Sentença reformada - Apelo parcialmente provido. (TJSP - 0006062-04.2011.8.26.0606 - Apelação - Relator: Borges Pereira - Comarca: Suzano - Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 30/10/2012 - Data de registro: 31/10/2012 - Outros números: 60620420118260606)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, não era elevada a quantidade de droga apreendida.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade, a conduta social e a culpabilidade do agente.

Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal - 5 anos de reclusão.

O réu é reincidente, mas é menor de 21 anos. Assim, compenso a agravante e a atenuante e mantenho a pena de 5 anos de reclusão.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, não é aplicável ao caso em tela, pois o agente é reincidente específico, conforme anotação de sua folha de antecedentes (fls.48/49).

Torno, pois, definitiva a pena de 5 anos de reclusão.

O regime inicial será o fechado, único possível, ante o disposto na Lei no.11.464/07 e tendo em vista a reincidência. Ademais, ERIC já foi condenado anteriormente em regime aberto, mas, em apenas 4 meses, voltou a infringir a lei, deixando claro que nenhum outro regime será capaz de freá-lo.

No tocante à pena de multa, fixo-a, pelas razões acima expostas, no mínimo legal - 500 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO ERIC RODRIGUES DIAS à pena de 5 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

CONDENO o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação. O acusado é reincidente específico e não tem ocupação lícita, com o que voltará a vender entorpecentes e colocará em risco a ordem pública. A pena anterior já não foi suficiente para freá-lo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Considerando que o dinheiro e os objetos apreendidos eram todos utilizados no tráfico de droga e produto deste, decreto a perda dos mesmos em favor do FUNAD.

P.I.C.

Registro, 16 de fevereiro de 2022.